



P E N E T A P A N

Nomor: 2554/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh :

DRA. WIWIEK JULIATI, Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 9 Mei 1969, Jenis kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Warga negara : Indonesia, Alamat : Manukan Ranu Blok 21-D/18 RT/RW: 002/008 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN.Sby kemudian dilakukan perbaikan tertanggal 2 September 2026, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar Kependudukan Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578144905690002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 April 2012 dengan nama **PEMOHON** tertulis **DRA. WIWIEK JULIATI**;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578140101080888 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Juni 2025 dengan nama **PEMOHON** tertulis **WIWIEK JULIATI**;
3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Kota Surabaya pada tanggal 09 Mei 1969 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3578-LT-20122016-0091 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 20 Desember 2016 dengan nama **PEMOHON** tertulis **WIWIEK JULIATI**;

4. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan Pernikahan di Kabupaten Bangkalan pada tanggal 03 Januari 1997 dengan seorang Laki-Laki bernama **MOH. ZAINAL ARIFIN** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 374/03/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan nama **PEMOHON** tertulis **WIWIK JULIATI**;

5. Bahwa untuk kepastian hukum, **PEMOHON** memohonkan penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:

- DRA. WIWIEK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578144905690002 milik **PEMOHON**
- WIWIEK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3578140101080888; Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-20122016-0091 milik **PEMOHON**;
- WIWIK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 374/03/II/1997 milik **PEMOHON**;

sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah **DRA. WIWIEK JULIATI**;

6. Bahwa **PEMOHON** mengajukan permohonan ini dalam rangka untuk keperluan Mengurus administrasi dikemudian hari **PEMOHON**;

7. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

8. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
- Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - DRA. WIWIEK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578144905690002 milik **PEMOHON**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **WIWIEK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3578140101080888, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-20122016-0091 milik **PEMOHON**; dan
- c. **WIWIK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 374/03/I/1997 milik **PEMOHON**;
sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah **DRA. WIWIEK JULIATI**;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3578144905690002 atas nama DRA. WIWIEK JULIATI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga (KK) No. 3578140101080888 atas nama kepala keluarga Mohammad Zainal Arifin, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-20122016-0091 atas nama WIWIEK JULIATI, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah No: 374/03/I/1997 antara MOH. ZAINAL ARIFIN dengan WIWIK JULIATI, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kartu BPJS Kesehatan atas nama DRA. WIWIEK JULIATI, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Saksi SUMARMi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Pemohon dalam keseharian biasa dipanggil Bu WIWIK;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persamaan nama terkait nama pemohon yang berbeda di beberapa dokumen milik Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan nama tersebut yaitu tertulis DRA. WIWIEK JULIATI, WIWIEK JULIATI dan WIWIK JULIATI namun saksi lupa dalam dokumen apa saja nama pemohon yang berbeda tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang ada dalam beberapa dokumennya berbeda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut untuk mengurus warisan sekaligus guna tertib administrasi dan agar tidak ada kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon tertulis DRA. WIWIEK JULIATI, WIWIEK JULIATI dan WIWIK JULIATI dalam dokumen-dokumen milik pemohon adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Saksi MARKANAH

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi sejak kurang lebih 25 tahun yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dalam keseharian biasa dipanggil Bu WIWIK;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk persamaan nama terkait nama pemohon yang berbeda di beberapa dokumen milik Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama tersebut yaitu tertulis DRA. WIWIEK JULIATI, WIWIEK JULIATI dan WIWIK JULIATI namun saksi lupa dalam dokumen apa saja nama pemohon yang berbeda tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon yang ada dalam beberapa dokumennya berbeda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut untuk mengurus warisan sekaligus guna tertib administrasi dan agar tidak ada kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon tertulis DRA. WIWIEK JULIATI, WIWIEK JULIATI dan WIWIK JULIATI dalam dokumen-dokumen milik pemohon adalah benar satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar menyatakan Pemohon yang tercatat DRA. WIWIEK JULIATI, WIWIEK JULIATI dan WIWIK JULIATI sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Sumarmi dan Markanah yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2, terbukti Pemohon beralamat di Manukan Ranu Blok 21-D/18 RT/RW: 002/008 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) menyebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa memedomani ketentuan tersebut maka dalam proses pemeriksaan permohonan dibatasi secara tegas dan harus diatur terlebih dahulu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan karena sifat suatu penetapan yang bersumber dari pengajuan permohonan tidak hanya memiliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu peristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif, artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi penetapan maka Mahkamah Agung menetapkan parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula “wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang *voluntaire*”;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas Pengadilan Negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi, untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun pencari keadilan juga harus paham jika penetapan diterbitkan, sesungguhnya tidak terlalu signifikan menyelesaikan masalah nama secara tuntas, karena perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki tidak akan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya dengan cara antara lain konsultasi kepada penerbit dokumen;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dalam keseharian biasa dipanggil Bu WIWIK;
2. Pemohon dipersidangan menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578144905690002 dan Kartu BPJS Kesehatan milik Pemohon (bukti P-1 dan P-5) dimana dalam bukti tersebut yang kemudian dibenarkan oleh para Saksi dipersidangan, nama Pemohon dalam dokumen tersebut adalah DRA. WIWIEK JULIATI;
3. Pemohon dipersidangan telah pula menunjukkan bukti Kartu Keluarga Nomor 3578140101080888 dan Kutipan Akta kelahiran No. 3578-LT-20122016-0091 milik Pemohon (bukti P-2, dan P-3) dimana dalam bukti-bukti tersebut yang kemudian dibenarkan oleh para Saksi dipersidangan, nama Pemohon dalam dokumen tersebut adalah WIWIEK JULIATI;
4. Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Nomor No. 374/03/I/1997 (bukti P-4), nama Pemohon dalam dokumen tersebut adalah WIWIK JULIATI;

Menimbang bahwa dengan demikian dari dokumen Pemohon tersebut, nama Pemohon tercatat/tertulis dengan nama DRA. WIWIEK JULIATI, WIWIEK JULIATI dan WIWIK JULIATI sehingga nama Pemohon tertulis dengan penulisan yang berbeda-beda dalam dokumen tersebut menurut keterangan para Saksi, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon ;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kepastian hukum dari proses pembuktian nama Pemohon telah tertulis dengan nama-nama yang berbeda tetapi perbedaan itu karena adanya penulisan huruf menggunakan ejaan baru dan ejaan lama serta ada pencatuman gelar pendidikan, namun tidak terlalu mencolok dari segi keutuhan penulisan nama, dan tidak akan menimbulkan multi tafsir serta kekeliruan dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, akan tetapi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian tentang kebenaran identitas orang juga penting untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan identitas dalam rangka melakukan tindakan/perbuatan hukum. Yang paling penting dari nama-nama itu yang mana akan dipilih atau digunakan oleh Pemohon untuk menjadi nama sebagai identitas dirinya yang akan dituliskan dalam dokumen-dokumen tersebut agar yang tertulis hanya satu nama untuk menghindari masalah dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, namun tidak disebutkan dan tidak dipertimbangkan dalam penetapan aquo dianggap dikesampingkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen-dokumen pemohon adalah nama satu orang tersebut dinilai cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara volunter, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon :
 - a. **DRA. WIWIEK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3578144905690002 milik PEMOHON;
 - b. **WIWIEK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga No. 3578140101080888, Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-20122016-0091 milik PEMOHON;
 - c. **WIWIK JULIATI** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 374/03/II/1997 milik PEMOHON;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2554/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Satu Orang Yang Sama** dan nama yang akan digunakan sehari-hari selanjutnya dipakai adalah **DRA. WIWIEK JULIATI**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2026 oleh kami S.Pujiono, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sigit Nugroho, S.H. selaku Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Sigit Nugroho, S.H.

S.Pujiono, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).